

0031670-65.2009.8.26.0576

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Luis Guilherme Pião

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/07/2022

... o reconhecimento tão somente da prática do crime de roubo ou de aplicação do princípio da consunção em relação à extorsão. Isso porque, embora o crime de roubo e de extorsão tenham sido praticados no mesmo contexto fático, é certo que o roubo não consistiu em crime meio para a consumação do delito de extorsão, mesmo porque, de forma diversa do primeiro, o tipo penal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

2ª Vara Criminal

R. Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-070

0031670-65.2009.8.26.0576 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0031670-65.2009.8.26.0576

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEMILTON CORREIA DA SILVA e outro

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Luis Guilherme Pião

Vistos.

CLAUDIO DE OLIVEIRA MINEIRO, qualificado nos autos, foi processado como incursos no delito previsto nos arts. 157, §2º, incisos I e II, e 158, §3º, cc. os arts. 29, "caput", 69, "caput", e 70, "caput", do Código Penal, porque no dia 24 de abril de 2009, após as 23h30, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto, agindo em concurso com o corréu Clemilton Correia da Silva e mediante grave ameaça a pessoas, exercida com emprego de armas de fogo, subtraíram, para si, o veículo automotor, marca Volkswagen, modelo Fox, placas Fox 1861, um aparelho de telefone celular, uma bolsa feminina, uma carteira contendo um talonário de cheques, alguns cartões bancários e de crédito, vários documentos pessoais e a importância de R\$ 14,00 em dinheiro de contado, pertencentes a Luciana dos Santos Tenari, e R\$50,00 em dinheiro de contado, uma carteira contendo documentos pessoais e alguns cartões bancários e de crédito, pertencentes a Paulo de Almeida Vianna.

Consta ainda que, na mesma data e no mesmo horário, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto, os réus Clemilton e Cláudio, agindo em concurso e mediante grave ameaça a pessoas, exercida com emprego de armas de fogo, com restrição da liberdade das vítimas, condição necessária à obtenção da vantagem, constrangeram Luciana dos Santos Tenari e Paulo de Almeida Viana com o intuito de obterem, para si, indevida vantagem econômica.

Segundo a denúncia, os acusados rederam as vítimas numa praça, no Jardim Vivendas, empunhando armas, onde eles se encontravam e eles chegaram ocupando referido automóvel. Após subtraírem os bens delas, os acusados mantiveram as vítimas

subjugadas no interior do automóvel e obrigaram-nas a dirigirem-se a diversos caixas eletrônicos com o propósito de sacar dinheiro.

Os autos se encontram suspensos em relação ao corréu Clemilton Correia da Silva, nos termos do art. 366 do CPP (págs. 165/166).

Folha de Antecedentes do Estado de São Paulo do acusado Claudio a págs. 443/458 e do Estado do Mato Grosso do Sul à pág. 415; certidão de eventos a págs. 459/462.

A denúncia foi recebida à pág. 127/128, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva do acusado.

O réu foi citado por edital (págs.156/158), sendo declarada a suspensão do processo, nos termos do art. 366 do CPP (págs. 165/166), oportunidade em que foi determinada a produção antecipada de prova.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas as vítimas e as testemunhas arroladas na denúncia (págs. 189/193 e 203/204). Revogada a suspensão do processo em relação a Claudio a págs. 394, sendo apresentada resposta à acusação a págs. 391/392.

Intimados a se manifestarem, os Defensores dispensaram a reinquirição das testemunhas já ouvidas de forma antecipada (págs. 399).

O mandado de prisão expedido em desfavor do réu foi cumprido conforme págs. 440/442.

Por fim, o acusado foi interrogado (págs. 463/466).

Em Alegações Finais, o Dr. Promotor de Justiça requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia, com fixação de regime inicial fechado (págs. 463/466).

A Defesa do réu, requereu, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal por descumprimento do art. 226 do CPP. No mérito, requereu a absolvição em relação ao delito de roubo, devendo subsistir apenas o crime de extorsão. To tocante à aplicação da pena, requereu seja ela fixada no mínimo legal, com o aumento relativo à reincidência e o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do art. 70 do CP, no mínimo legal (págs. 470/479).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal procede.

A materialidade está comprovada pelo auto de avaliação do veículo (págs. 88/89), pelo auto de reconhecimento pessoal feito pela vítima Luciana a págs. 57/58, pela cópia dos laudos de págs. 171/180, bem como pela prova oral colhida de forma antecipada.

Quanto à autoria, dúvidas não há.

As vítimas confirmaram integralmente todos os fatos descritos na denúncia, dizendo que Luciana estacionou seu veículo para tomar uma água de coco juntamente com seu namorado Paulo quando, então, perceberam que um indivíduo, que estava sentado no banco da praça, levantou-se e veio em direção ao carro. Paulo pediu para Luciana evadir-se do local, mas uma outra pessoa apareceu ao seu lado, apontando-lhe uma arma de fogo. Os acusados, então, entraram no veículo e determinaram que eles fossem para o banco de trás. Os assaltantes lhes ameaçavam o tempo todo, dizendo que iriam atirar. Eles roubaram a bolsa de Luciana e a carteira de Paulo, contendo aproximadamente R\$200,00. Foram obrigados, ainda, a fornecer a senha dos cartões bancários.

Depois de circularem por vários locais, durante quase duas horas, os réus foram até um posto de combustível, sendo que um deles desceu com os cartões de crédito e com as senhas e ingressou na loja de conveniência, durante este tempo, o outro réu ficou-lhes apontando a arma de fogo. Instantes depois, o outro acusado retornou nervoso por não ter conseguido sacar dinheiro, passando a ameaçar a agredir as vítimas. Logo em seguida, rumaram até o mercado Pão de Açúcar, sendo que Luciana foi obrigada a descer para sacar o dinheiro.

Ao retornarem, os acusados disseram que como não tinham conseguido dinheiro, iria ficar com o veículo da vítima, ameaçando-os o todo tempo. Luciana esclareceu que começou rezar e pedir para não serem mortos, momento em que os réus os deixaram em uma praça, evadindo-se com seu carro e demais pertences. Na Delegacia, Luciana reconheceu os acusados sem sombra de dúvidas, sendo Cláudio a pessoa que conduziu seu veículo e Clemilton o assaltante "mais nervoso" (págs. 190/191).

Por seu turno, os policiais ouvidos confirmaram a denúncia e atestaram que o réu

foi reconhecido pela vítima Luciana.

Valdir afirmou que as vítimas foram até a DIG e, através de fotografia, reconheceram sem sombra de dúvida o réu Clemilton. Uma semana após este roubo, os réus foram presos em flagrante portando arma de fogo, oportunidade em que a vítima Luciana reconheceu também o réu Cláudio. Naquela oportunidade, os réus confessaram cabalmente a prática do roubo, dizendo que o veículo tinha sido abandonado, mas ele não foi localizado. Esclareceu que os assaltantes levaram dinheiro, pertences e o veículo das vítimas, além de sacarem R\$100,00 no caixa eletrônico do Pão de Açúcar. Acrescentou que os acusados conseguiram fugir da DIG (pág. 192).

Marcos, por sua vez, afirmou que os acusados eram foragidos do antigo IPA e estavam sendo investigados por sequestro. O réu Cláudio empreendeu em fuga e dispensou uma arma municiada, ao passo que com Clemilton localizaram uma arma de fogo com numeração raspada. Na DIG, as vítimas do roubo reconheceram ambos os acusados, os quais, posteriormente, conseguiram se evadir da Delegacia (pág. 193).

Interrogado na fase policial, o acusado confessou de forma detalhada os fatos, dizendo que à época ele e seu amigo Clemilton estavam foragidos do IPA quando realizaram o "sequestro relâmpago" de um casal. Disse que eles abordaram as vítimas e ingressaram em seu veículo. Passaram a andar pela cidade procurando um banco em que as vítimas tivessem conta para sacar dinheiro. Em posse do cartão e da senha do casal, foi até o caixa 24h do Pão de Açúcar e conseguiu sacar R\$100,00. Após, rumaram até a cidade de Bady Bassit, mas resolveram retornar e deixar as vítimas no mesmo local em que as abordaram. Descreveu que abandonou o veículo roubado juntamente com a bolsa, ficando eles em posse apenas do dinheiro sacado. Esclareceu que durante o percurso, a vítima pedia para ser liberada, pois tinha um filho, assim, eles acharam por bem liberar o casal, negando tivesse agredido ou molestado a garota (págs. 81/83).

Em juízo, contudo, alterou seu interrogatório dizendo que não teve participação nestes fatos. Afirmou que conhece o corréu Clemilton, mas não estava com ele neste dia, aduzindo que estava em sua casa com seus familiares. Esclareceu que estava foragido da justiça há 12 anos por crime desta mesma natureza e estava morando na Bolívia.

Ocorre que, não bastassem as vítimas descreverem os fatos e reconhecerem o réu na Delegacia, o próprio acusado, quando ouvido na fase de inquérito, prestou depoimento detalhado, confirmando que ele e Clemilton eram foragidos da justiça e "sequestraram" as vítimas. Nesta oportunidade, o acusado descreveu o trajeto percorrido durante o assalto, o modus operandi, o valor subtraído, e detalhes que estão em total consonância com os depoimentos prestados pelas vítimas.

O conjunto probatório, portanto, não dá margem a nenhuma dúvida ou questionamento quanto à tipificação do crime de roubo, observando-se que foi ele cometido com grave ameaça às vítimas.

Da mesma forma, o emprego da arma de fogo, confirmados pelas vítimas, frisando-se, dada a devida licença de entendimento contrário, que não é necessária sequer a apreensão para confirmar a causa de aumento em testilha, quando devidamente comprovada por outros meios de prova, como é exatamente o caso de que ora se trata, destacando-se que caberia ao réu a prova de eventual falta de potencialidade lesiva das armas, se o caso, prova esta que não veio ao processo.

Por outro lado, não há nenhuma razão para invalidar o reconhecimento pessoal feito pela vítima Luciana a págs. 57/58, pois não se observa no presente caso qualquer intenção deliberada de prejudicar o réu, pessoa que sequer conhecia, não revelando, portanto, interesse em incriminá-lo falsamente.

Com relação ao reconhecimento, a jurisprudência é pacífica em relação à validade do reconhecimento fotográfico e pessoal como prova, mormente quando corroborado por outros elementos probatórios constantes dos autos, como é o caso.

Também restou sobejamente comprovado que o réu, após subtrair os bens das vítimas, mantiveram-nas subjulgadas no interior do veículo por aproximadamente duas horas, obrigando-as a fornecer a senha de seus cartões e se dirigirem a diversos caixas eletrônicos com o propósito de sacar dinheiro, logrando êxito sacar R\$100,00 da conta da vítima Luciana.

Importante destacar que, ressalvada a posição contrária, não há que se cogitar o

reconhecimento tão somente da prática do crime de roubo ou de aplicação do princípio da consunção em relação à extorsão. Isso porque, embora o crime de roubo e de extorsão tenham sido praticados no mesmo contexto fático, é certo que o roubo não consistiu em crime meio para a consumação do delito de extorsão, mesmo porque, de forma diversa do primeiro, o tipo penal previsto no artigo 158, do CP, configura delito formal e exige a participação ativa da vítima.

Assim, diante da prática de condutas distintas e com desígnios autônomos, deverá ser reconhecido o concurso material entre os delitos de roubo e de extorsão.

Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE EXTORSÃO E ROUBO.

RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO

IMPROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte Superior de que ficam configurados os crimes de roubo e extorsão, em concurso material, se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha, para sacar dinheiro de sua conta corrente (HC 127.320/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 15/05/2015) 2. Agravo Regimental improvido.

Desta forma, há provas mais que suficientes para a condenação, inclusive com relação ao concurso de agentes, já que a vítima, cujas palavras são merecedoras de crédito, esclareceu que eram dois os roubadores, bem como pelo emprego de arma de fogo, sendo desnecessária a perícia na mesma.

Observo, por fim, tratar-se de concurso formal de infrações, já que mediante uma ação o réu subtraiu valores e pertences das vítimas Luciana e Paulo.

Passo ao cálculo da pena.

No tocante ao art. 157 do CP, fixo a pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão, e 11 dias-multa, em razão dos maus antecedentes (págs. 147/148 e 154).

Na segunda fase da dosimetria, aumento a pena em 1/4, em face da reincidência específica (pág. 461/462), resultando em 5 anos e 10 meses de reclusão, e 13 dias-multa.

Na terceira fase, em razão da concorrência de duas causas de aumento de pena (art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal), aumento a pena em 3/8, resultando na pena de 8 anos e 7 dias de reclusão, e 17 dias-multa.

Ainda na terceira fase, pelo concurso formal de infrações (art. 70 do Código Penal), aumento a pena em 1/6, resultando na pena final de 9 anos, 4 meses e 8 dias de reclusão, e 19 dias-multa.

Em relação ao art. 158, §3º do CP, fixo a pena-base, na forma do art. 59 do Código Penal, em 7 anos de reclusão, e 11 dias-multa, em razão dos maus antecedentes (págs. 147/148 e 154).

Na segunda fase da dosimetria, aumento a pena em 1/6, em face da reincidência (pág. 461/462), resultando em 8 anos e 2 meses de reclusão, e 12 dias-multa.

Na terceira fase, pelo concurso formal de infrações (art. 70 do Código Penal), aumento a pena em 1/6, resultando na pena final de 9 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, e 14 dias-multa.

Deverá o réu iniciar o cumprimento das penas em regime fechado, na forma do art. 33 do Código Penal, considerando a grave ameaça com que os crimes foram cometidos, bem como pelos maus antecedentes e reincidência específica do réu no delito de roubo. Pelos mesmos motivos, incabível a substituição das penas privativas de liberdade por pena restritiva de direitos, bem como o benefício da suspensão condicional das penas.

Em razão das penas aplicadas e do período de prisão processual até o momento, inviável a aplicação do art. 387, § 2º, do CPP.

Denego ao réu o direito de recorrer em liberdade, por ainda persistirem os motivos que autorizaram a manutenção de sua custódia provisória.

Ante o exposto, diante do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, e em consequência CONDENO o acusado CLAUDIO DE OLIVEIRA MINEIRO, qualificado nos autos e portador do RG 19.405.104, à pena de 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em regime fechado, e 19 (dezenove) dias-multa, como incurso nas sanções previstas no art. 157, §2º, incisos I (vigente à época dos fatos) e II, cc. os arts. 29, "caput", e 70, "caput", todos do Código Penal, e à

pena de 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e 14 (quatorze) dias-multa, como incurso nas sanções previstas no art. 158, §3º, cc. os arts. 29, "caput", e 70, "caput", todos do Código Penal, penas estas que serão somadas para fim de execução nos termos do art. 69 do Código Penal. Condeno o réu ainda a pagar as custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003), com a ressalva do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, diante da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, observado o provimento CG nº 02/2013. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

P.R.I.C.

São José do Rio Preto, 28 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA